

감사결과 처분요구서

주의 요구

제 목 산업안전보건관리비 계약 서류 확인 소홀

관 계 부 서 재무회계팀, 남항사업소

내 용

1. 관련규정

산업안전보건관리비는 산업재해의 예방을 위하여 법령에 규정된 사항의 이행에 필요한 비용을 말하며, 「산업안전보건법」 제72조(건설공사 등의 산업안전보건관리비 계상 등) 및 같은법 시행규칙 제89조(산업안전보건관리비의 사용)에 따라 산업안전보건관리비를 계상 및 사용하도록 규정하고 있으며, 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」을 통해 산업안전보건관리 계상 및 사용 방식에 대한 세부적인 내용을 정하고 있습니다.

특히, 고용노동부는 산업안전보건관리비가 공사의 입찰과정에서 낙찰률을 적용받아 당초 계상된 안전관리비에 비해 실제 안전관리비가 감액 적용되는 문제를 해소하여 건설공사의 안전 확보를 위한 충분한 비용을 확보함으로써 건설사고를 예방하고자 「건설공사 안전관리 업무수행 지침」 제51조를 개정하였으며, 개정된 제51조(적용절차) 제2항에는 발주자와 계약을 체결하기 위해 입찰에 참가하는 건설사업자 또는 주택건설등록업자는 입찰금액 산정 시 발주자가 제1항에 따라 공사원가계산서에 계상된 안전관리비를 조정 없이 반영하여야 한다고 명시하고 있고 입찰안내공고에도 명시되어 있습니다.

2. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 남항사업소에서는 [표1]과 같이 총 공사금액(도급금액+도급자설치관금액) 2천만원 이상 건설공사 4건에 대해 원가계산서에 의한 예정가격 작성 시 산업안전보건관리비를 미계상한 사실이 있습니다.

[표1] 산업안전보건관리비 미계상 내역

[단위 : 천원]

연 번	사업명	공사기간		업체명	설계 금액	안전관리비 계상여부	비고
		계약일	준공일				
1	호기조용 송풍기 주요부품 교체공사	2022.06.02	2022.06.22	케이디엠 기술(주)	21,615	미계상	
2	오수유입토출밸브 교체공사	2023.07.28	2023.08.09	(주)태현 종합개발	21,780	미계상	
3	우수처리배관 보수	2024.12.17	2024.12.21	(주)아랑	21,274	미계상	
4	야외데크시설물 개선	2024.12.18	2024.12.22	(주)튼튼이엔지	21,571	미계상	

※ 남항사업소 제공 자료 재구성

아울러, 남항사업소에서는 [표2]와 같이 계약상대자가 제출한 계약내역서가 원가계산서에 의한 예정가격 작성 시 산정된 금액을 조정 없이 산업안전보건관리비로 계상하여야 하나 낙찰률을 적용하여 계상하여 정산한 사실이 있습니다.

[표2] 산업안전보건관리비 조정 반영 내역

[단위 : 천원]

연 번	사업명	공사기간		업체명	계약 금액	안전관리비 금액		비고
		계약일	준공일			설계	계약	
1	처리장 유입수문 교체	2024.04.25	2024.10.09	(주)동남건설	165,850	4,134	3,622	

※ 남항사업소 제공 자료 재구성

3. 관계부서 의견

감사결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

조치할 사항 남항사업소에서는

[주 의] 공사 계약 시 「산업안전보건법」 및 「건설공사 안전관리 업무수행 지침」 등을 확인하시어, 산업안전보건관리비의 계상 및 사용 등에 철저를 기하여 지침의 의도대로 건설사고 예방을 위해 만전을 기하여 주시기 바랍니다.